



PUTUSAN
Nomor 4947 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IMAM BUKORI, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT. 002, Desa Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Joni, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Tanjung Permata, Blok U 39, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2025;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA LESTARI CABANG JAMBI**, berkedudukan di Jalan Rang Kayo Pingai, Nomor 12, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, yang diwakili oleh Supardiyono, S.E selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Novi Dewi Ariyani, S.H., dan kawan, Para Legal Officer pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Lestari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2025;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KANTOR JAMBI**, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo, Nomor 17, Pasar Jambi, Kota Jambi;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4947 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan tanah dengan:
 - SHM Nomor 595 I bidang kebun seluas 17.500 m² yang terletak di Lambur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
 - SHM Nomor 322, I bidang kebun sawit seluas 17.500 m² tanah tersebut terletak di Lambur I, Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) untuk dibayar tunai dan seketika;
6. Menyatakan Tergugat I melakukan pelanggaran klausula baku sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini dan Tergugat I dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk pendidikan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap minggu keterlambatan atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan yang dimaksud;
8. Menghukum Tergugat I membuat pernyataan maaf kepada Penggugat melalui media cetak dan elektronik di wilayah Kuala Tungkal dan Provinsi Jambi selama 7 hari berturut-turut pada halaman depan;

Atau: Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 4947 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Kredit Nomor 180/KB/0321/UM jo. Addendum Perjanjian Kredit Nomor 311/PPWK/0322/ADD;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar sisa hutang pokok kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp34.381.662,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), denda keterlambatan sebesar: Rp399.630.927,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Jmb., tanggal 9 April 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4947 K/Pdt/2025



Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 60/PDT/2025/PT JMB tanggal 4 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juni 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juni 2025;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Tergugat I) telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 7 Juli 2025, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 4947 K/Pdt/2025



2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 60/PDT/2025/PT.JMB tanggal 4 Juni 2025;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan debitor dari Tergugat I Konvensi yang telah wanprestasi karena tidak membayar lunas utangnya sesuai yang diperjanjikan walau telah beberapa kali diberi peringatan;

Bahwa objek sengketa merupakan agunan kredit dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi yang telah diikat dengan hak tanggungan, dan karena sudah terikat Sertifikat Hak Tanggungan maka Tergugat I Konvensi selaku Kreditor dengan kewenangan sendiri dapat saja menjual lelang agunan tersebut melalui Tergugat II Konvensi guna mengambil pelunasan dari utang Penggugat kepada Tergugat I Konvensi dan hal tersebut bukan perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 4947 K/Pdt/2025



Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti T.II-7 yaitu fotocopy Risalah Lelang Nomor 667/04.01/2024-01 tanggal 19 Juli 2024 menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa, tidak ada yang mengajukan penawaran. Dengan demikian berarti proses eksekusi belum selesai, karena sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian G.1 Perdata Umum nomor 6, menyebutkan bahwa proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Bahwa karena proses lelang eksekusi belum selesai maka upaya hukum yang diajukan seharusnya adalah perlawanan, sehingga amar dalam eksepsi dan amar dalam konvensi serta amar dalam rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IMAM BUKORI tersebut harus ditolak dengan perbaikan, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IMAM BUKORI** tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4947 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 60/PDT/2025/PT JMB tanggal 4 Juni 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Jmb., tanggal 9 April 2025, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 4947 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4947 K/Pdt/2025